

ORIGINAL

RECIBIDO ABR 6 '26 AM 10:45

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

3^{ra} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 143

SEGUNDO INFORME NEGATIVO

ledeabil
de marzo de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, no recomienda la aprobación del P. del S. 143.

ALCANCE DE LA MEDIDA

for
El P. del S. 143 tiene como propósito "...añadir un nuevo inciso (e) al Artículo 8 de la Ley 253-1995, según enmendada, conocida como "Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor", a los fines de prohibir la deducción por depreciación en los ajustes de las reclamaciones de pólizas emitidas al amparo de esta ley".

Su Exposición de Motivos nos dice que

[l]os dueños de vehículos en Puerto Rico, están obligados a adquirir un seguro de responsabilidad obligatorio para cubrir daños ocasionados a vehículos de motor por accidentes. Esta obligatoriedad de adquirir un seguro compulsorio responde a la necesidad de que los dueños de automóviles que sufren un accidente provocado por otro conductor puedan tener la seguridad de que se le pagará por la reparación que requiere su auto. La carga que representa reparar un vehículo de motor que ha sufrido un accidente resulta extremadamente oneroso para los consumidores en Puerto Rico.

No obstante, esta onerosidad se ve reducida al momento de reclamar al seguro compulsorio por los daños sufridos en accidentes en los vehículos de motor. Sin embargo, en los pasados años se ha visto como han incrementado el malestar de los consumidores al momento de obtener la suma correspondiente a la reparación de su vehículo. En específico, el reclamo de los consumidores se concentra en el

hecho del cobro o deducción de una cantidad en por ciento que se le imputa al renglón de "depreciación". Esta deducción se desglosa en el pago realizado por las aseguradoras, no obstante, no surge con claridad de donde se computa o que fórmula se utiliza para el mismo. Por tanto, en aras de proteger al consumidor es el propósito de esta medida prohibir esta deducción en el importe total del pago de la reclamación.

Esta Asamblea Legislativa entiende meritorio y corregir esta práctica y brindarle mayor protección a los consumidores, que pagan un seguro obligatorio con la expectativa de recibir una compensación justa, razonable y completa al momento de hacer una reclamación por daños ocasionados a sus vehículos en accidentes provocados por otros conductores.

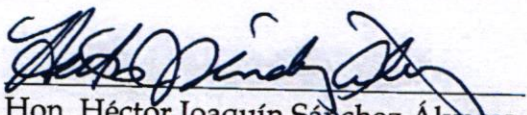
ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Aunque persigue una intención loable, la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, se encuentra imposibilitada de brindarle su aval. Sépase que, el P. de la C. 174 persigue iguales propósitos que los descritos en el P. del S. 143, y ya ha sido aprobado por la Cámara de Representantes de Puerto Rico desde el pasado 23 de junio de 2025. De hecho, cuenta con un informe positivo rendido por la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, y se encuentra debidamente referido a la Comisión de Reglas y Calendarios desde el 26 de febrero de 2026. Toda vez que, el P. del S. 143 ha sido sobreseído por el P. de la C. 174, se presenta este informe no recomendando su aprobación.

CONCLUSIÓN

Por todo lo anterior, la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, no recomienda la aprobación del P. del S. 143.

Respetuosamente sometido,



Hon. Héctor Joaquín Sánchez Álvarez
Presidente

Comisión de Transportación, Telecomunicaciones,
Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor